

El capital social

¿Qué es?

El capital social de una empresa es la **estructura económica (1)** aportada por los socios a la entidad, **tanto en el momento de su constitución como en otro posterior (2), y puede consistir en dinero, en bienes o en derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica (3).**

- (1) *Según la ley (19.550), para que una sociedad nazca como tal es obligatorio que cuente con dinero, bienes o derechos que sean de su propiedad y la única forma de hacerlo es que los socios los aporten. Pues bien, el conjunto de esos bienes o derechos es lo que se llama "capital social".*
- (2) *El capital social no es inamovible: a lo largo de la vida de la sociedad se puede ampliar o reducir siempre y cuando se cumplan los requisitos que para llevar a cabo estas operaciones establece la normativa.*
- (3) *Las aportaciones de los socios que constituyen el capital social no tienen que ser necesariamente en dinero. Pueden consistir en bienes (maquinaria, construcciones, mobiliario, ...) y también en derechos, siempre que sean de naturaleza patrimonial y susceptibles de valorarse económicamente (un derecho de crédito, por ejemplo).*

No se debe confundir el capital social con:

- Patrimonio de la empresa: El patrimonio está formado tanto por los bienes y derechos de los que es titular la empresa como por las deudas y obligaciones que tiene que atender.
- Patrimonio neto: El patrimonio neto es la diferencia entre los bienes y derechos de la empresa y sus deudas y obligaciones. Es lo que le quedaría después de hacer frente a todos sus pagos.
- El capital social, por el contrario, es el importe de lo aportado por los socios.

Nada tiene que ver con el resto de los bienes o derechos de la entidad ni con las deudas que haya contraído.

Funciones del capital social

1.- Función financiera.

El capital social supone la primera entrada de fondos a la sociedad y, tanto si se trata de aportaciones dinerarias como si no, es la manera en la que la entidad obtiene los recursos iniciales para poder comenzar su gestión empresarial.

En ocasiones las sociedades se constituyen con el capital social mínimo, el cual resulta insuficiente para abordar todos los gastos e inversiones que necesita el negocio.

Su principal función es como “motor de arranque” para la actividad de la empresa.

2.- Función organizativa.

El porcentaje de participación de cada uno de los socios en el capital social de la empresa indica la proporción en la que son propietarios de esta.

Pone de manifiesto, la organización interna de los miembros de la entidad porque su “medida” es la que determina (en principio, porque los estatutos pueden regular otra cosa respecto de ciertos puntos) la participación de los socios en cuestiones tales como:

- Distribución de beneficios.
- Números de votos en la Junta General.
- Número de títulos a suscribir con preferencia en caso de nueva emisión.
- Cuota en el reparto de bienes en caso de liquidación.

3.- Función de garantía.

El capital funciona como garantía frente a los acreedores de la sociedad: es una cifra que representa una cantidad real mínima de activos propiedad de la empresa, por lo tanto, los acreedores conocen el importe hasta el cual sus créditos van a poder ser satisfechos.

Esta función de garantía, la ley la asegura mediante diversos preceptos entre los que podemos citar, a título de ejemplo, los siguientes:

- La cifra del capital social no se podrá disminuir si no se cumplen los requisitos que se establecen al regular su reducción (se contempla el derecho de oposición de los acreedores).
- En los casos en los que por obtener resultados negativos el patrimonio de la sociedad quede por debajo de la mitad del capital social y no se aumente éste es obligatoria su disolución salvo que la situación se revierta.